



PUTUSAN
Nomor 1739/Pid.B/2025/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andriansyah Alias Jalak Bin Cacang;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 24 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H Nidi RT.004/002 Kelurahan Serua, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok (sesuai KTP) / Jalan Pisangan Raya Barat, Gang Melati RT.004/005 Nomor 37 H Kelurahan Cirende, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Parkir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Juli 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 28 September 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2025 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 14 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 12 November 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 13 November 2025 sampai dengan tanggal 11 Januari 2026;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1739/Pid.B/2025/PN Tng tanggal 14 Oktober 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1739/Pid.B/2025/PN Tng tanggal 14 Oktober 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1739/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andriansyah Alias Jalak Bin Cacang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara dan melawan hukum*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Andriansyah Alias Jalak Bin Cacang dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Motor Yamaha Mio M3 Tahun 2018 Warna Merah Nopol: B-6766-WSK Noka/ Nosin : MH3SE88G0JJ096136 / E3R2E2003703 atas nama Mazmur Primsa Tarigan Alamat di Jalan Cimandiri I Rt.004/007 Kelurahan Cipayung Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan;
Dikembalikan kepada Saksi Sarep Margareta BR Tarigan;
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman cctv;
Tetap terlampir dalam perkara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa secara lisan juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Andriansyah Alias Jalak Bin Cacang pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2025 sekira pukul 11.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025 bertempat di Toko Kosmetik Dandan yang beralamat di Jalan KH Dewantara No. 4 RT.001/RW.003 Kelurahan Cipuat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,"*. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 sekira pukul 11.30 WIB saat Terdakwa sedang mengantarkan istrinya yaitu Saksi Lovianti P. untuk pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pisangan Raya Barat, Gg. Melati RT.004/005 No. 37H Kelurahan Cirendeui, Kecamatan Ciputat Timur – Tangerang Selatan Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Tahun 2018 warna merah No. Polisi : B-6766-WSK Nomor Rangka : MH3SE88G0JJ096136 Nomor Mesin E3R2E2003703 milik Saksi Sarep Margareta BR Tarigan sedang terparkir di Parkiran Toko Kosmetik Dandan yang beralamat di Jalan KH Dewantara No. 4 RT.001/RW.003 Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan dengan kunci kontak menggantung di sepeda motor tersebut sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Tahun 2018 milik Saksi Sarep Margareta Br. Tarigan tersebut;
- Selanjutnya setelah mengantarkan Saksi Lovianti P. sekira Pukul 11.50 Terdakwa kembali ke lokasi Toko Kosmetik Dandan yang beralamat di Jalan KH Dewantara No. 4 RT.001/RW.003 Kelurahan Cipuat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan seorang diri dengan menggunakan ojek online, setelah sampai Terdakwa langsung mendekati 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Tahun 2018 milik Saksi Sarep Margareta BR Tarigan yang sedang terparkir dengan kunci kontak menggantung di sepeda motor tersebut dan Terdakwa menyalakan kemudian membawa pergi 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Tahun 2018 warna merah No. Polisi : B-6766-WSK Nomor Rangka : MH3SE88G0JJ096136 Nomor Mesin E3R2E2003703 menuju ke rumah Terdakwa;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Juli 2025 sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Tahun 2018 warna merah No. Polisi : B-6766-WSK Nomor Rangka :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1739/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SE88G0JJ096136 Nomor Mesin E3R2E2003703 atas nama Mazmur Prisma Tarigan dengan cara membuat iklan di Aplikasi Facebook dengan username Gilang Prasetya seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian atas unggahan Terdakwa tersebut menarik pembeli yang tidak dikenal oleh Terdakwa dan menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Tahun 2018 warna merah No. Polisi : B-6766-WSK Nomor Rangka : MH3SE88G0JJ096136 Nomor Mesin E3R2E2003703 seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setelah memperoleh kesepakatan harga sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu secara langsung oleh pembeli di Pasar Jumat – Jakarta Selatan dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Tahun 2018 warna merah No. Polisi : B-6766-WSK Nomor Rangka : MH3SE88G0JJ096136 Nomor Mesin E3R2E2003703 kepada pembeli tersebut dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Tahun 2018 warna merah No. Polisi : B-6766-WSK Nomor Rangka : MH3SE88G0JJ096136 Nomor Mesin E3R2E2003703 atas nama Mazmur Prisma Tarigan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Sarep Margareta BR Tarigan dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Sarep Margareta BR Tarigan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sarep Margareta Br Tarigan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa awal kejadian pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 sekira pukul 07.30 wib pada saat Saksi datang ke Toko Kosmetik Dan Dan Jalan KH Dewantara Nomor 4 RT. 001/003 Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan untuk bekerja, Saksi memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Tahun 2018 warna merah No. Polisi : B-6766-WSK Nomor Rangka : MH3SE88G0JJ096136 Nomor Mesin

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1739/Pid.B/2025/PN Tng



E3R2E2003703 milik Saksi diparkiran dengan kondisi kunci kontak terpasang pada kontak motor, kemudian Saksi mengambil barang-barang bawaan Saksi yang berada di motor lalu Saksi tinggal masuk untuk bekerja dan Saksi tidak sadar kunci kontak motor tertinggal di motor hingga sekira pukul 13.45 Wib saat Saksi ingin istirahat Saksi mencari kunci motor di sekitar meja kasir namun tidak ada, kemudian Saksi teringat kalau kunci kontak motor tertinggal di 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Tahun 2018 warna merah No. Polisi : B-6766-WSK Nomor Rangka : MH3SE88G0JJ096136 Nomor Mesin E3R2E2003703 milik Saksi, kemudian Saksi langsung menuju ke parkiran dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Tahun 2018 warna merah No. Polisi : B-6766-WSK Nomor Rangka : MH3SE88G0JJ096136 Nomor Mesin E3R2E2003703 yang Saksi parkirkan tersebut sudah tidak ada atau hilang. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ciputat Timur Guna Proses hukum dan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa yang terakhir menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Tahun 2018 warna merah No. Polisi : B-6766-WSK Nomor Rangka : MH3SE88G0JJ096136 Nomor Mesin E3R2E2003703 milik Saksi tersebut adalah Saksi sendiri pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 sekira pukul 07.30 Wib. Sepeda motor milik tersebut diparkirkan di Parkiran Depan Toko Kosmetik dan Jalan KH Dewantara Nomor 4 RT. 001/003 Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan dengan kondisi kunci motor tertinggal dikontak 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Tahun 2018 warna merah No. Polisi : B-6766-WSK Nomor Rangka : MH3SE88G0JJ096136 Nomor Mesin E3R2E2003703;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Tahun 2018 warna merah No. Polisi: B-6766-WSK Nomor Rangka : MH3SE88G0JJ096136 Nomor Mesin E3R2E2003703 milik Saksi mengakibatkan Saksi menderita kerugian sejumlah kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Ahnaz Syifa Salsabila, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1739/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 sekira pukul 13.30 Wib Saksi sampai di Toko Kosmetik DanDan Jalan KH Dewantara Nomor 4 RT. 001/003 Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, kemudian masuk ke dalam toko untuk bersiap bekerja, setelah bersiap bekerja Saksi bertemu dengan Saksi Sarep Margareta Br Tarigan yang sedang mempersiapkan barang untuk dibawa ke Toko dan cabang lain, kemudian Saksi Sarep Margareta Br Tarigan menanyakan kepada Saksi "Naz, liat kunci motor ngga?" lalu Saksi jawab "Ngga liat bu". Kemudian Saksi Sarep Margareta Br Tarigan langsung keluar toko menuju parkiran dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Tahun 2018 warna merah No. Polisi: B-6766-WSK Nomor Rangka : MH3SE88G0JJ096136 Nomor Mesin E3R2E2003703 milik Saksi Sarep Margareta Bb Tarigan sudah tidak ada atau hilang. Selanjutnya Saksi bersama Saksi Sarep Margareta Br Tarigan mengecek rekaman CCTV dan terlihat bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 tahun 2018 warna Merah No. Pol: B-6766-WSK milik Saksi Sarep Margareta Br Tarigan telah diambil oleh 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal;
 - Bahwa Saksi Sarep Margareta Br Tarigan memiliki bukti kepemilikan berupa BPKB motor tersebut atas nama Mazmur Prisma Tarigan;
 - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Tahun 2018 warna merah No. Polisi: B-6766-WSK Nomor Rangka : MH3SE88G0JJ096136 Nomor Mesin E3R2E2003703 milik Saksi Sarep Margareta BR Tarigan mengakibatkan Saksi Sarep Margareta Br Tarigan menderita kerugian sejumlah kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Infantrianto Yudha Prastya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa yang bernama Andriansyah Alias Jalak Bin Cacang pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2025 sekira jam : 16.00 Wib, di RS dr. Suyoto Jalan RC. Veteran Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan karena telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Tahun 2018 warna merah No. Polisi:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1739/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B-6766-WSK Nomor Rangka: MH3SE88G0JJ096136 Nomor Mesin E3R2E2003703 milik Saksi Sarep Margareta BR Tarigan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 sekira Pukul : 13.45 Wib, di Polsek Ciputat Timur Jalan Ir. H. Juanda Nomor 70 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, mendapat informasi dari Saksi Sarep Margareta Br Tarigan bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian di Depan Toko Kosmetik Dan Dan Jalan KH. Dewantara Nomor 4 Rt. 004/001 Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan Terhadap barang berupa 1 (satu) Unit Motor Yamaha Mio M3 Tahun 2018 Warna Merah Nopol: B-6766-WSK milik Sarep Margareta Br Tarigan. Selanjutnya Saksi memberikan rekaman CCTV kepada Tim Opsnal, lalu Tim opsnal melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan mengamankan pelaku pada hari pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2025 sekira jam : 16.00 Wib, di RS dr. Suyoto Jalan RC. Veteran Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan dan selanjutnya Terdakwa diamankan ke Kantor Polisi Polsek Ciputat Timur guna penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa mengakui jika perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengambil 1 (satu) Unit Motor Yamaha Mio M3 Tahun 2018 Warna Merah Nopol: B-6766-WSK menggunakan kunci kontak asli dikarenakan kunci kontak menggantung di kontak motor dan motor menyala pelaku membawa pergi motor milik Saksi Sarep Margareta Br Tarigan dan menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Tahun 2018 warna merah No. Polisi : B-6766-WSK Nomor Rangka : MH3SE88G0JJ096136 Nomor Mesin E3R2E2003703 milik Saksi Sarep Margareta BR Tarigan melalui aplikasi Facebook;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 sekira pukul 11.30 WIB saat Terdakwa sedang mengantar istrinya yaitu Saudari Lovianti P. untuk pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pisangan Raya Barat, Gg.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1739/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melati RT.004/005 Nomor 37H Kelurahan Cirendeu, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Tahun 2018 warna merah No. Polisi : B-6766-WSK Nomor Rangka : MH3SE88G0JJ096136 Nomor Mesin E3R2E2003703 milik Saksi Sarep Margareta BR Tarigan sedang terparkir di Parkiran Toko Kosmetik Dandan yang beralamat di Jalan KH Dewantara Nomor 4 RT.001/RW.003 Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan dengan kunci kontak menggantung disepeda motor tersebut sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Tahun 2018 milik Saksi Sarep Margareta BR Tarigan tersebut hingga setelah mengantarkan Saudari Lovianti P. sekira Pukul 11.50 Terdakwa kembali ke lokasi Toko Kosmetik Dandan yang beralamat di Jalan KH Dewantara Nomor 4 RT.001/RW.003 Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan seorang diri dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Tahun 2018 milik Saksi Sarep Margareta BR Tarigan yang sedang terparkir dengan kunci kontak menggantung disepeda motor tersebut dan Terdakwa menyalakan kemudian membawa pergi 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Tahun 2018 warna merah No. Polisi : B-6766-WSK Nomor Rangka : MH3SE88G0JJ096136 Nomor Mesin E3R2E2003703 menuju ke rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juli 2025 sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Tahun 2018 warna merah No. Polisi : B-6766-WSK Nomor Rangka : MH3SE88G0JJ096136 Nomor Mesin E3R2E2003703 atas nama Mazmur Prisma Tarigan dengan cara membuat iklan di Aplikasi Facebook dengan username Gilang Prasetya seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan ditawarkan oleh pembeli yang tidak dikenal oleh Terdakwa seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setelah memperoleh kesepakatan harga Terdakwa bertemu secara langsung oleh pembeli di Pasar Jumat, Jakarta Selatan dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Tahun 2018 warna merah No. Polisi : B-6766-WSK Nomor Rangka : MH3SE88G0JJ096136 Nomor Mesin E3R2E2003703 kepada pembeli tersebut dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1739/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah BPKB Motor Yamaha Mio M3 Tahun 2018 Warna Merah Nopol: B-6766-WSK Noka / Nosin : MH3SE88G0JJ096136 / E3R2E2003703 atas nama Mazmur Primsa Tarigan Alamat di Jalan Cimandiri I Rt.004/007 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan;
2. 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman cctv;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 sekira pukul 11.30 WIB saat Terdakwa sedang mengantar istrinya yaitu Saudari Lovianti P. untuk pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pisangan Raya Barat, Gang Melati RT.004/005 Nomor 37H Kelurahan Cirendeui, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Tahun 2018 warna merah No. Polisi : B-6766-WSK Nomor Rangka : MH3SE88G0JJ096136 Nomor Mesin E3R2E2003703 milik Saksi Sarep Margareta BR Tarigan sedang terparkir di Parkiran Toko Kosmetik Dandan yang beralamat di Jalan KH Dewantara Nomor 4 RT.001/RW.003 Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan dengan kunci kontak menggantung disepeda motor tersebut sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Tahun 2018 milik Saksi Sarep Margareta BR Tarigan tersebut hingga setelah mengantarkan Saudari Lovianti P. sekira Pukul 11.50 Terdakwa kembali ke lokasi Toko Kosmetik Dandan yang beralamat di Jalan KH Dewantara Nomor 4 RT.001/RW.003 Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan seorang diri dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Tahun 2018 milik Saksi Sarep Margareta BR Tarigan yang sedang terparkir dengan kunci kontak menggantung disepeda motor tersebut dan Terdakwa menyalakan kemudian membawa pergi 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Tahun 2018 warna merah No. Polisi : B-6766-WSK Nomor Rangka : MH3SE88G0JJ096136 Nomor Mesin E3R2E2003703 menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Juli 2025 sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Tahun 2018 warna merah No. Polisi : B-6766-WSK Nomor Rangka : MH3SE88G0JJ096136 Nomor Mesin E3R2E2003703 atas nama Mazmur Prisma Tarigan dengan cara membuat iklan di Aplikasi Facebook dengan username Gilang Prasetya seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1739/Pid.B/2025/PN Tng



ribu rupiah) dan ditawarkan oleh pembeli yang tidak dikenal oleh Terdakwa seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setelah memperoleh kesepakatan harga Terdakwa bertemu secara langsung oleh pembeli di Pasar Jumat, Jakarta Selatan dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Tahun 2018 warna merah No. Polisi : B-6766-WSK Nomor Rangka : MH3SE88G0JJ096136 Nomor Mesin E3R2E2003703 kepada pembeli tersebut dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi -Saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Andriansyah Alias Jalak Bin Cacang**, diajukan di persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau Terdakwa tindak pidana, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi -Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 sekira pukul 11.30 WIB saat Terdakwa sedang mengantar istrinya yaitu Saudari Lovianti P. untuk pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pisangan Raya Barat, Gang Melati RT.004/005 Nomor 37H Kelurahan Cirendeui, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Tahun 2018 warna merah No. Polisi : B-6766-WSK Nomor Rangka : MH3SE88G0JJ096136 Nomor Mesin E3R2E2003703 milik Saksi Sarep Margareta BR Tarigan sedang terparkir di Parkiran Toko Kosmetik Dandan yang beralamat di Jalan KH Dewantara Nomor 4 RT.001/RW.003 Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan dengan kunci kontak menggantung disepeda motor tersebut sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Tahun 2018 milik Saksi Sarep Margareta BR Tarigan tersebut hingga setelah mengantarkan Saudari Lovianti P. sekira Pukul 11.50 Terdakwa kembali ke lokasi Toko Kosmetik Dandan yang beralamat di Jalan KH Dewantara Nomor 4 RT.001/RW.003 Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan seorang diri dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Tahun 2018 milik Saksi Sarep Margareta BR Tarigan yang sedang terparkir dengan kunci kontak menggantung disepeda motor tersebut dan Terdakwa menyalakan kemudian membawa pergi 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Tahun 2018 warna merah No. Polisi : B-6766-WSK Nomor Rangka : MH3SE88G0JJ096136 Nomor Mesin E3R2E2003703 menuju ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Juli 2025 sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Tahun 2018 warna merah No. Polisi : B-6766-WSK Nomor Rangka : MH3SE88G0JJ096136 Nomor Mesin E3R2E2003703 atas nama Mazmur Prisma Tarigan dengan cara membuat iklan di Aplikasi Facebook dengan username Gilang Prasetya seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan ditawarkan oleh pembeli yang tidak dikenal oleh Terdakwa seharga

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1739/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setelah memperoleh kesepakatan harga Terdakwa bertemu secara langsung oleh pembeli di Pasar Jumat Jakarta Selatan dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Tahun 2018 warna merah No. Polisi : B-6766-WSK Nomor Rangka : MH3SE88G0JJ096136 Nomor Mesin E3R2E2003703 kepada pembeli tersebut dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan telah terpenuhi seperti tersebut di atas, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**; oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan terbukti melanggar Pasal 362 KUHPidana dengan demikian unsur Pencurian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Undang-undang maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk mencegah

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1739/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghindari dari pelaksanaan putusan atau melarikan diri, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada Terdakwanya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat Terdakwa kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan karena melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 1808/Pid.B/2021/PN.Tng;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1739/Pid.B/2025/PN Tng



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andriansyah Alias Jalak bin Cacang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Motor Yamaha Mio M3 Tahun 2018 Warna Merah Nopol: B-6766-WSK Noka / Nosin : MH3SE88G0JJ096136 / E3R2E2003703 atas nama Mazmur Primsa Tarigan Alamat di Jalan Cimandiri I Rt.004/007 Kelurahan Cipayung Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan;
Dikembalikan kepada Saksi Sarep Margareta BR Tarigan;
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman cctv;
Tetap terlampir dalam perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Selasa, tanggal 11 Nopember 2025 oleh kami, Edy Toto Purba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kony Hartanto, S.H., M.H., dan Iwan Wardhana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wasiatul Chairy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Nurul Fadhila, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan dan Terdakwa dalam persidangan yang dilakukan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Edy Toto Purba, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan Wardhana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wasiatul Chairy S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1739/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15